

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4338/2531

นาง วัน ดี นาม นา รถ กับพวก  
นาง ลออ อัมมวรรณ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1656, มาตรา 1706 (3), มาตรา 1707, มาตรา 1754  
ป.วิ.พ. มาตรา 148

โจทก์ทั้งห้าในฐานะทายาทฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกและปกครองทรัพย์สินมรดกแทนทายาทอื่น ขอแบ่งทรัพย์สินมรดกแม้จะฟ้องคดีเกิน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองก็จะยกอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754มาใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ที่ 2 เคยฟ้องขอแบ่งส่วนทำบุญทำทานตามที่เจ้ามรดกสั่งไว้ในพินัยกรรม โจทก์ที่ 3 เคยฟ้องขอแบ่งมรดก โจทก์ที่ 4 เคยร้องต่อ ศาลขอให้เพิกถอนจำเลยทั้งสองจากการเป็นผู้จัดการมรดกโจทก์ที่ 5 ก็เคยฟ้องจำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกเคยฟ้องขับไล่โจทก์ที่ 5 ออกจากที่ดินกองมรดก แต่ไม่ปรากฏว่าได้พิพาทกันในประเด็นว่าพินัยกรรมของเจ้ามรดกเป็นโมฆะหรือไม่ดังนั้น ที่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ว่าพินัยกรรมของเจ้ามรดกเป็นโมฆะ ทรัพย์สินมรดกตกได้แก่ทายาทโดยธรรม จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ พินัยกรรมที่กำหนดยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้มีชื่อถือหุ้นในบริษัทโดยให้แต่ละคนมีส่วนเฉลี่ยตามจำนวนหุ้น ซึ่งเจ้ามรดกก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วยนั้น เป็นพินัยกรรมที่กำหนดตัวผู้รับพินัยกรรมโดยทราบตัวได้แน่นอนแล้วตามรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีอยู่ในขณะผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย พินัยกรรมส่วนนี้จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 มีผลใช้บังคับได้ ไม่

ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ ส่วนที่ปรากฏว่าเจ้ามรดกก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทด้วย จึง  
เท่ากับเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ตนเองนั้น ย่อมเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบ  
ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และมาตรา 1646 ไม่มีผล  
บังคับทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับยอมตกทอดแก่ทายาทโดย  
ธรรม พินัยกรรมซึ่งมีข้อความให้ผู้จัดการมรดกและผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับทรัพย์สินมรดกมา  
ตามพินัยกรรมโอนทรัพย์สินมรดกให้เป็นการเพิ่มทุนของบริษัทตามอัตราส่วนของหุ้นที่  
แต่ละคนมีอยู่นั้น เป็นเงื่อนไขที่ให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดย  
พินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1707 จึง  
ไม่มีผล ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันไม่มีเลย ผู้รับพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขนั้น พินัยกรรมที่กำหนดให้โอนหุ้นในส่วนของเจ้ามรดกใส่ชื่อผู้จัดการมรดก  
ร่วมกัน เพื่อรับเงินปันผลจากบริษัท เพื่อทำบุญทำทานและเกื้อกูลบุตรหลานที่ไม่มี  
ชื่อถือหุ้นในบริษัทนั้น ไม่ใช่เรื่องตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินและไม่ใช่เรื่องก่อตั้งทรัสต์  
เพราะผู้รับพินัยกรรมไม่ใช่ผู้เยาว์หรือบุคคลไร้ความสามารถ และไม่มีมรดกยกทรัพย์สิน  
ให้แก่ผู้จัดการมรดกแต่อย่างใดแต่เป็นข้อกำหนดที่ทรัพย์สินซึ่งยกให้โดยพินัยกรรม  
ระบุไว้ไม่ชัดเจนจนไม่อาจจะทราบแน่นอนได้และเป็นการให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้  
กำหนดทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้รับพินัยกรรมมากน้อยเท่าใดตามแต่ใจของผู้จัดการมรดก  
ข้อกำหนดนี้จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706(3)

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นทายาทโดยธรรมของหลวงโทณะ วณิกพันธ์ ใน  
จำนวนทายาทโดยธรรม รวม 11 คน เจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้โดยข้อกำหนด  
พินัยกรรมเป็นโมฆะ โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกคนละหกล้านบาทเศษ และจำเลยทั้ง  
สองไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกไม่มีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้จำเลยทั้งสองแบ่ง

มรดกและให้เพิกถอนจำเลยทั้งสองออกจากผู้จัดการมรดก จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ที่ 1 ถูกตัดจากกองมรดกโดยพินัยกรรมไปแล้ว โจทก์ที่ 3 ไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ฟ้องคดีนี้ช้ากับคดีก่อน และคดีขาดอายุความมรดกแล้วทั้งจำเลยทั้งสองได้แบ่งมรดกให้ทายาทเสร็จสิ้นแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกชำระ เงิน 12,328,012.50 บาท แก่โจทก์ทั้งห้า หากไม่ชำระให้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 2180 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระแทน โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งห้าและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 เป็นบุตรของหลวงโทณะวณิกพันธ์เจ้ามรดกซึ่งได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2507 เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมไว้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2507 ตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 8 และทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกมีอยู่ในขณะเจ้ามรดกถึงแก่ความตายตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องจำนวน 67,807,920 บาทมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และฎีกาของโจทก์ทั้งห้า ดังต่อไปนี้

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า คดีโจทก์ทั้งห้าขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และนางเกี้ยว โทณะวณิกเป็นผู้จัดการมรดกของหลวงโทณะวณิกพันธ์เจ้ามรดก ตามคำสั่งของศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ 4567/2507 คดีหมายเลขแดงที่ 4259/2516 มรดกรายนี้อยู่ในระหว่างจัดการแบ่งให้แก่ทายาท จำเลยทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกและปกครองทรัพย์สินมรดกแทนทายาทอื่น โจทก์ทั้งห้าฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2524 แม้จะเกิน 1 ปี นับแต่วันหลวงโทณะวณิกพันธ์เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองก็จะยกอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 มาใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดกย่อม

มีอำนาจฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยทั้งสองได้ ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3254/2528 คดีระหว่างนางเคน เทียมราช โจทก์ นางผันไชยราช จำเลยฎีกา จำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ฟ้องซ้ำและไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ปรากฏว่าโจทก์ทั้ง 2 เคยฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกขอแบ่งส่วนทำบุญทำทานตามที่เจ้ามรดกสั่งไว้ในพินัยกรรม และโจทก์ที่ 3 เคยฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกขอแบ่งมรดก แต่ศาลพิพากษายกฟ้องอ้างว่าโจทก์ที่ 3 มิได้เป็นผู้มีชื่อถือหุ้นในบริษัทสากล จำกัด จึงไม่มีสิทธิรับทรัพย์ตามพินัยกรรมสำหรับโจทก์ที่ 4 นั้น เคยยื่นคำร้องต่อศาลในคดีตั้งผู้จัดการมรดก หาวว่าจำเลยทั้งสองและนางเกี่ยวผู้จัดการมรดกของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ประพฤติผิดหน้าที่ขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ที่ 4 ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสากล จำกัด ถือว่าถูกตัดมิให้รับมรดก ไม่มีส่วนได้เสียที่จะมาร้องขอให้ถอดถอนผู้จัดการมรดกได้ ให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ 4 ส่วนโจทก์ที่ 5 นั้น ได้เคยฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกมาแล้ว และจำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกได้ฟ้องโจทก์ที่ 5 ขอให้ขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินกองมรดก จำเลยทั้งสองกับโจทก์ที่ 5 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน คดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ศาลฎีกาได้ตรวจพิจารณาคดีต่าง ๆ ที่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 พิพาทกับจำเลยทั้งสองโดยตลอดแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้พิพาทกันในประเด็นที่ว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 8 เป็นโมฆะหรือไม่ ดังนั้นการที่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 8 เป็นโมฆะ ทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกจึงตกได้แก่ทายาทโดยธรรมนั้น จึงมิใช่เป็นการรื้อร้องฟ้องในประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยมาแล้วโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้อีก ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งห้าว่า พันัยกรรมเอกสารหมาย จ.8 นั้น เป็นโมฆะ ทั้งฉบับหรือไม่เพียงใด และฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ว่าโจทก์ทั้งห้าถูกตัดมิให้รับ ทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกโดยพันัยกรรมแล้วหรือไม่นั้น ปรากฏว่าพันัยกรรมของหลวงโทณะวณิกพันธ์เจ้ามรดกมีข้อความดังต่อไปนี้ "ข้อ 1. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ สงหากริมทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิทั้งหลายที่มีอยู่ขณะนี้ หรือจะมีขึ้นในภายหน้าข้าพเจ้าประสงค์จะให้แก่ผู้มีชื่อถือหุ้นใน บริษัทสากล จำกัด ในขณะข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลง รวมทั้งในชื่อของข้าพเจ้าด้วย โดย ให้แต่ละคนรวมทั้งในชื่อของข้าพเจ้ามีส่วนเฉลี่ยตามจำนวนหุ้นคือให้คิดตามจำนวน หุ้นทั้งหมดรวมทั้งในชื่อของข้าพเจ้าแบ่งไปตามส่วน" เช่นนี้ เห็นว่าเจ้ามรดกได้แสดง เจตนาโดยพันัยกรรมกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง และ พันัยกรรมนี้ได้กำหนดตัวผู้รับพันัยกรรมโดยทราบตัวได้แน่นอนแล้วตามรายชื่อผู้ถือ หุ้นในบริษัทสากล จำกัด ที่มีอยู่ในขณะผู้ทำพันัยกรรมถึงแก่ความตายดังนั้นจึงถือได้ ว่าพันัยกรรมในส่วนนี้ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 แล้ว มีผลใช้บังคับได้พันัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.8 ย่อมไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับดังที่ โจทก์ทั้งห้าฎีกาแต่อย่างใด ส่วนข้อกำหนดข้ออื่นในพันัยกรรมฉบับนี้จะตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่เป็นข้อที่จะได้วินิจฉัยในลำดับต่อไป เมื่อปรากฏว่าขณะที่ หลวงโทณะวณิกพันธ์ถึงแก่ความตายนั้น หลวงโทณะวณิกพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ใน บริษัทสากล จำกัด ด้วยจึงเท่ากับหลวงโทณะวณิกพันธ์ทำพันัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ ตนเองด้วยเป็นจำนวนเท่ากับอัตราส่วนของหุ้นที่หลวงโทณะวณิกพันธ์ถือหุ้นอยู่ เช่น นี้ เห็นว่าการที่ผู้ตายทำพันัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ตนเองย่อมเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 และมาตรา 1646 จึงไม่มีผลบังคับ ฉะนั้นทรัพย์มรดกของหลวงโทณะวณิกพันธ์เฉพาะส่วนที่พันัยกรรมไม่มีผลบังคับ ย่อมตกทอดให้แก่ทายาทโดยธรรม สำหรับพันัยกรรมในข้อ 2 ซึ่งมีข้อความว่า ให้ผู้ จัดการมรดกและผู้ถือหุ้นจัดการโอนทรัพย์มรดกให้เป็นการเพิ่มทุนบริษัทสากล

จำกัด ตามอัตราส่วนของหุ้นที่แต่ละคนมีอยู่นั้นเห็นว่า ข้อกำหนดเช่นนี้เป็นเงื่อนไขที่ให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมข้อ 1 นั้นแก่บุคคลอื่นคือ บริษัทสากล จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1707 ดังนั้น การที่ข้อกำหนดพินัยกรรมข้อ 2 มีเงื่อนไขให้ผู้รับพินัยกรรมโอนทรัพย์สินที่ตนได้รับตามพินัยกรรมให้เป็นการเพิ่มทุนบริษัทสากล จำกัด จึงไม่มีผล โดยให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันไม่มีเลย ผู้รับพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ฉะนั้นเมื่อปรากฏว่าผู้จัดการมรดกและผู้รับพินัยกรรมมิได้นำมรดกไปเฉลี่ยเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทสากลจำกัด จึงยังถือไม่ได้ว่า ผู้จัดการมรดกและผู้รับพินัยกรรมถูกตัดสิทธิมิให้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม ข้อ 3. ซึ่งมีข้อความว่าถ้าผู้ใดซึ่งข้าพเจ้าประสงค์ให้ดังกล่าวข้างต้นละเลยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าขอตัดสิทธิมิให้รับมรดก และให้เอาส่วนนั้นไปเฉลี่ยให้แก่บุคคลอื่นที่ปฏิบัติตามคำสั่งและในนามผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า แต่ประการใดฎีกาของโจทก์ทั้งห้าที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ถูกตัดสิทธิมิให้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมข้อ 3. จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนพินัยกรรมข้อ 4. ที่มีข้อความว่าหุ้นของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะผู้ตายถึงแก่ความตายก็ดีหุ้นในส่วนของผู้ตายก็ดีให้โอนใส่ชื่อผู้จัดการมรดกร่วมกันเพื่อรับเงินปันผลจากบริษัทสากล จำกัด เพื่อทำบุญทำทาน และเกื้อกูลบุตรหลาน ซึ่งไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสากล จำกัด นั้น เห็นว่า ข้อกำหนดในพินัยกรรมข้อนี้ไม่ใช่เรื่องตั้งผู้ปกครองทรัพย์ และไม่ใช่เรื่องก่อตั้งทรัสต์เพราะผู้รับพินัยกรรมไม่ใช่ผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถ และไม่มีกรยกทรัพย์ให้แก่ผู้จัดการมรดกแต่อย่างใด เพียงแต่กำหนดหน้าที่ให้ผู้จัดการมรดกรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกไว้แทนผู้ตาย และจัดการทำบุญทำทานและเกื้อกูลบุตรหลานที่ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสากลจำกัด ดังนั้น ข้อกำหนดในพินัยกรรมดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมระบุไว้ไม่ชัดแจ้งจนไม่อาจที่จะทราบแน่นอนได้และเป็นการให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้กำหนดให้แก่บุตรหลานของเจ้ามรดกซึ่งไม่ได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไว้มากน้อย

เท่าใดตามแต่ใจของผู้จัดการมรดกเช่นนี้ ข้อกำหนดพินัยกรรมดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706(3) เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่าหลวงโทะณะวณิกพันธ์ได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.8 ไว้ แต่พินัยกรรมดังกล่าวมีผลบังคับได้เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์สินมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620 วรรคสอง บัญญัติให้ปันส่วนที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายและตามพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.8 ก็มีได้มีข้อความระบุให้ตัดโจทก์ทั้งห้ามิให้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ประการใด โจทก์ทั้งห้าจึงไม่ได้ถูกตัดมิให้รับทรัพย์สินมรดกของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ในฐานะทายาทโดยธรรมโดยพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.8 ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับทรัพย์สินมรดกของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ เฉพาะส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับและเป็นโมฆะที่จะนำมาแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 มีจำนวนเท่าใดนั้นปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสากล จำกัด ตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 อัตราส่วนหุ้นของหลวงโทะณะวณิกพันธ์มีจำนวน 40 ใน 100 ของหุ้นทั้งหมด ขณะหลวงโทะณะวณิกพันธ์ถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินมรดกอยู่จำนวน 67,807,920 บาท ส่วนของผู้ตายที่จะได้รับตามอัตราส่วนหุ้นที่ผู้ตายมีอยู่ 40 ส่วน ใน 100 ส่วน จึงมีจำนวนเท่ากับ 27,123,168 บาท สำหรับจำนวนทายาทโดยธรรมของหลวงโทะณะวณิกพันธ์เจ้ามรดกที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกจำนวนนี้ฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้เถียงกันว่ามีโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และบุตรอื่นของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ อีก 2 คน คงมีปัญหาเฉพาะโจทก์ที่ 3 เพียงผู้เดียวที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 โต้แย้งว่าโจทก์ที่ 3 ไม่ใช่บุตรของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าโจทก์ที่ 3 เป็นบุตรอันเป็นทายาทโดยธรรมของหลวงโทะณะวณิกพันธ์หรือไม่ ข้อนี้โจทก์ที่ 3 นำสืบว่า โจทก์ที่ 3 เป็นบุตรหลวงโทะณะวณิกพันธ์ ซึ่งเกิดกับนางเชื่อมารดา มีหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย จ.11 ระบุว่านายศิริ โทณวนิก (โจทก์ที่ 3) เกิด

เมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นบุตรของนายวิสิฐ (ชื่อเดิมของหลวงโทณะวณิกพันธ์) กับนางเชื้อ และได้ความจากคำเบิกความของนางเต็มดวง โทณะวณิก โจทก์ที่ 5 ยืนยันว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นบุตรของหลวงโทณะวณิกพันธ์ หลวงโทณะวณิกพันธ์มีบุตรรวม 11 คน เป็นบุตรหลายมารดา และบุตรหลวงโทณะวณิกพันธ์มีอีก 6 คนคือ นางละออศรี นางอ่อนศรี นายวันชัย นางวันเดช นางวันเลิศและนายบุญเต็ม ได้ความจากนายจินดา ชัยรัตน์ พยานจำเลยเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า เมื่อโจทก์ที่ 3 ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกจากหลวงโทณะวณิกพันธ์และจากมารดาเขานั้น ศาลได้วินิจฉัยว่าโจทก์ที่ 3 เป็นบุตรของหลวงโทณะวณิกพันธ์จริง แต่ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในเรื่องแบ่งทรัพย์มรดกเพราะไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทสากล จำกัด พยานจำเลยที่นำสืบว่า โจทก์ที่ 3 ไม่ใช่บุตรของหลวงโทณะวณิกพันธ์ล้วนแต่เบิกความว่าได้รับคำบอกเล่ามาจากบุคคลอื่นว่าโจทก์ที่ 3 ไม่ใช่บุตรของหลวงโทณะวณิกพันธ์แต่เป็นบุตรของนายแขกที่ติดท้องนางเชื้อมาแต่จำเลยก็ไม่มีพยานสนับสนุนให้มีน้ำหนักรับฟังได้แต่ประการใด เห็นว่าโจทก์ที่ 3 มีทั้งพยานเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและพยานบุคคลประกอบกันมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและนายจินดา ชัยรัตน์ พยานจำเลยก็เบิกความเชื่อสมโจทก์ที่ 3 พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ที่ 3 ได้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ที่ 3 เป็นบุตรอันเป็นทายาทโดยธรรมของหลวงโทณะวณิกพันธ์ฉะนั้น ทายาทโดยธรรมของหลวงโทณะวณิกพันธ์จึงมีรวมทั้งสิ้น 11 คนทรัพย์มรดกส่วนที่ตกได้แก่ทายาทโดยธรรมดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วมีจำนวน 27,123,168 บาท ดังนั้น ทายาทโดยธรรมแต่ละคนจะได้รับส่วนแบ่งคนละ 2,465,742.54 บาท ซึ่งโจทก์ทั้งห้าก็ได้รับส่วนแบ่งจำนวนนี้ด้วยคนละ 2,465,742.54 บาท รวมกันแล้วโจทก์ทั้งห้าได้รับส่วนแบ่งจำนวน 12,328,712.70 บาท โจทก์ทั้งห้ามีสิทธิฟ้องบังคับเอาแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของหลวงโทณะวณิกพันธ์ได้ เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์มรดกของหลวงโทณะวณิกพันธ์ยังคงมีที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 2180 แขวงมหานาคเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่จะแบ่งปันให้แก่โจทก์ทั้งห้า



ตามฟ้องได้ ส่วนข้อที่โจทก์ทั้งห้าขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยทั้งสองออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้เห็น จำเลยทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 8 ข้อ 5 และศาลก็ได้มีคำสั่งตั้งจำเลยทั้งสองและนางเกียวโทะณะวณิก เป็นผู้จัดการมรดกของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ตามเจตนารมณ์ของผู้ทำพินัยกรรมที่เสียไว้ในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 8 ข้อ 5. ในระหว่างที่จำเลยทั้งสองและนางเกียวเป็นผู้จัดการมรดกอยู่นั้น ก็ไม่ปรากฏว่าได้ละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่แต่อย่างใดและไม่ปรากฏว่าได้จัดการทรัพย์สินมรดกรายนี้ให้เป็นที่ยเสียหายแต่ประการใด อีกทั้งไม่มีเหตุอย่างอื่นอันสมควรที่จะต้องเพิกถอนการเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยทั้งสองตามคำสั่งศาลแต่อย่างใดฉะนั้น คำขอของโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนจำเลยทั้งสองออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้จึงฟังไม่ขึ้น ไม่อาจบังคับให้ได้ตามขอตั้งที่โจทก์ทั้งห้าฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของหลวงโทะณะวณิกพันธ์ ชำระเงินจำนวน 12,328,712.70 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีให้แก่โจทก์ทั้งห้า...

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษานี้มีปัญหานั้นสนใจคือการแปลพินัยกรรมและความเสียเปล่าของข้อกำหนดพินัยกรรมโดยทั่วไปผู้ทำพินัยกรรมมักจะทำพินัยกรรมเมื่อสูงอายุและในระหว่างเจ็บป่วย จึงมักจะแสดงเจตนาผ่านผู้เขียนพินัยกรรมให้ไปร่างตามที่ตนนึกคิดโดยไม่รู้ว่าจะมีผลตามกฎหมายหรือไม่ จึงขอวิเคราะห์พินัยกรรมพิพาทเฉพาะข้อสำคัญแต่ละข้อไป 1. พินัยกรรมข้อ 1."เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลงบรรดาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิทั้งหลายที่มีอยู่ขณะนี้ หรือจะมีขึ้นในภายหน้าข้าพเจ้าประสงค์จะให้แก่ผู้มีชื่อถือหุ้นในบริษัทสากล จำกัด ในขณะที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลง รวมทั้งในชื่อของข้าพเจ้าด้วย โดยให้แต่ละคนรวมทั้งในชื่อของข้าพเจ้าแบ่งไป ตามส่วน" มาตรา 1706(2) บัญญัติว่า "ถ้ากำหนดบุคคลซึ่งไม่อาจที่จะทราบตัวแน่นอนได้เป็นผู้รับพินัยกรรม... ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ" พินัยกรรมข้อ 1 ให้ทรัพย์สินมรดกตกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสากล จำกัด ในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมตาย แปลได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นในขณะนั้นก็มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกตามส่วนจำนวนหุ้นที่ตนถือ และเข้าใจว่าบริษัทนี้คงเป็นบริษัทซึ่งคนในครอบครัวของผู้ทำพินัยกรรมต่างเป็นผู้ถือหุ้น ในปี พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนยังไม่ใช้บังคับศาลจึงแปลพินัยกรรมปรับบทตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ววินิจฉัยว่าพินัยกรรมที่ยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งรู้ตัวว่าเป็นบุคคลใดและจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เท่าใด เป็นการกำหนดตัวผู้รับพินัยกรรมซึ่งแน่นอนแล้วจึงไม่ขัดต่อ มาตรา 1706(2) เป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยมาตรา 1646 ไม่เป็นโมฆะ 2. มีปัญหาตามพินัยกรรมข้อ 1 นี้ีกว่า การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ทำพินัยกรรมเองใช้บังคับได้หรือไม่ ทั้งนี้เพราะข้อความที่ว่า จำนวนหุ้นที่ผู้ทำพินัยกรรมถืออยู่ก็ให้ได้รับส่วนเฉลี่ยในทรัพย์สินมรดกด้วย การทำพินัยกรรมนั้นเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ซึ่งกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินและการต่าง ๆ ของผู้ทำพินัยกรรมและพินัยกรรมนั้นมีผลบังคับเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายเป็นต้นไปตามมาตรา 1646, 1673

ดังนั้นส่วนแบ่งทรัพย์สินมรดกที่จะตกได้แก่ผู้ทำพินัยกรรมตามส่วนจำนวนหุ้นนั้น จึงตกแก่ผู้ทำพินัยกรรมก็ต่อเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว แต่ตามมาตรา 1604 บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคล ข้อกำหนดที่ให้ทรัพย์สินมรดกตกได้แก่ผู้ทำพินัยกรรมเองตามส่วนหุ้นจึงตกเป็นพันวิสัยเพราะพินัยกรรมมีผลบังคับเมื่อผู้ทำพินัยกรรมซึ่งเป็นผู้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรมตายเสียแล้ว พินัยกรรมข้อนี้จึงเป็นโมฆกรรมตามมาตรา 113 และเฉพาะข้อกำหนดนี้เท่านั้นที่เป็นโมฆะ แต่ข้อกำหนดอื่นที่ไม่เป็นโมฆะก็ยังมีผลบังคับได้ตามมาตรา 136 กรณีจึงต้องด้วยมาตรา 1620 คือทรัพย์สินมรดกส่วนที่จะตกได้แก่ผู้ทำพินัยกรรมซึ่งเป็นโมฆะนั้นต้องนำมาแบ่งปันแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายส่วนทรัพย์สินมรดกส่วนอื่นตกแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นตามพินัยกรรม 3. พินัยกรรมข้อ 2"ให้ผู้จัดการมรดกและผู้ถือหุ้นจัดการโอนทรัพย์สินมรดกให้เป็นการเพิ่มทุนบริษัทสากล จำกัด ตามอัตราส่วนของหุ้นที่แต่ละคนมีอยู่" กล่าวคือ ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกเฉลี่ยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ตนถือตามข้อ 1 และ 2 นั้นโอนทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้เป็นของบริษัทสากล จำกัด ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นข้อกำหนดพินัยกรรมตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่นจึงถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันไม่มีผล ตามมาตรา 1707 มีผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับทรัพย์สินมรดกแล้วไม่ต้องโอนทรัพย์สินมรดกให้แก่บริษัทสากล จำกัด ผู้เขียนเห็นว่า การโอนทรัพย์สินมรดกให้แก่บริษัทสากล จำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ดูเผิน ๆ น่าจะถือว่าเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่บุคคลอื่นแล้ว แต่น่าคิดว่าการโอนนั้นเป็นการตีราคาทรัพย์สินมรดกเพิ่มเป็นทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถือ และคงมีสิทธิในทรัพย์สินมรดกที่ตกเป็นทุนของบริษัทเช่นเดิมทั้งมีสิทธิได้ดอกผลเป็นเงินปันผลตามส่วนหุ้นเช่นกัน เพียงแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมรดกโดยตรงเท่านั้นและเห็นว่าข้อกำหนดพินัยกรรมข้อนี้ ผู้ทำพินัยกรรมคงมีเจตนาให้ทรัพย์สินมรดกตกแก่บริษัทเป็นกองกลางของผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นทายาททุกคนเพื่อป้องกันมิให้ผู้รับพินัยกรรมนำทรัพย์สินมรดกไปจำหน่ายจ่ายโอน แต่ให้มีสิทธิเพียงส่วนแบ่งในเงินปันผลเท่านั้นซึ่งตามมาตรา 1700 ผู้ทำพินัยกรรมอาจทำพินัยกรรมห้ามผู้รับพินัยกรรมโอนทรัพย์สินมรดกที่ได้รับได้อยู่แล้ว การทำพินัยกรรมให้ทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับทรัพย์สินมรดกแล้วให้นำไปโอนเพิ่มเป็นทุนของบริษัทเป็นกองกลาง และทายาททุกคนก็ได้รับหุ้นเพิ่มตามส่วนจึงไม่น่าจะถือว่าเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินมรดกให้แก่บุคคลอื่น 4. พินัยกรรมข้อ 4 ความว่า "หุ้นของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะผู้ตายถึงแก่ความตายก็ดี หุ้นเพิ่มทุนในส่วนของผู้ตายก็ดี ให้โอนใส่ชื่อผู้จัดการมรดกร่วมกันเพื่อรับเงินปันผลจากบริษัทสากล จำกัด เพื่อทำบุญทำทาน และเกื้อกูลบุตรหลาน ซึ่งไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสากล จำกัด" พินัยกรรมข้อนี้สืบเนื่องจากพินัยกรรมข้อ 1 และ 2 ซึ่งผู้ทำพินัยกรรม ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้ตกแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งหุ้นของตนเองด้วยเมื่อส่วนที่ตกได้แก่หุ้นของตนเองเป็นโมฆะดังกล่าวแล้วและทรัพย์สินมรดกส่วนนั้นต้องตกแก่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1620 จึงไม่มีทางที่จะนำทรัพย์สินนั้นมอบให้ผู้จัดการมรดกนำมาเป็นกองกลางเพื่อนำดอกผลไปเกื้อกูลบุตรหลานที่ไม่ได้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม พินัยกรรมข้อนี้ย่อมไม่มีผลบังคับไปในตัว อย่างไรก็ตาม ศาลได้วินิจฉัยว่า พินัยกรรมข้อนี้ขัดต่อมาตรา 1706(3) เพราะไม่ระบุทรัพย์สินที่ยกให้โดยพินัยกรรมโดยชัดแจ้ง แต่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะขัดต่อมาตรา 1706(2) ด้วย เพราะกำหนดบุคคลซึ่งไม่อาจที่จะทราบตัวแน่นอนให้เป็นผู้รับพินัยกรรม สรุปแล้วเห็นว่าบทเรียนในอดีตที่ตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมาย แต่ชั้นบุตรหรือหลานมีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกเป็นกองย่อย ๆ และใช้ไปกินไปจนหมดไปในที่สุดเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ จึงมีผู้คิดตั้งเป็นทรัสต์ ก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 ใช้บังคับ แต่ปัจจุบันก็ต้องห้ามมิให้ตั้งทรัสต์ตามมาตรา 1686 ครั้นจะมีข้อกำหนดห้ามโอนตามมาตรา 1700 ก็ยังมีวิธีหลีกเลี่ยงได้ ตระกูลมหาเศรษฐีในปัจจุบันจึงนิยมนำทรัพย์สินมาตั้งเป็นบริษัทจำกัดให้ทายาทถือหุ้นและมีข้อบังคับให้

จำหน่ายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นด้วยกันเท่านั้น พันัยกรรมตามฎีกานี้ผู้ทำพันัยกรรมก็น่าจะมี  
เจตนาดังกล่าว แต่การเขียนพันัยกรรมมีช่องโหว่จึงเกิดพิพาทให้ต้องตีความกัน  
อัมพรณตะกั่วทุ่ง